

次の【事例】に関する後記アからオまでの各【記述】を判例の立場に従って検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

【事例】

借金の返済に苦しんでいた甲とその内縁の妻乙は、A市が発行した乙を被保険者とする国民健康保険被保険者証の氏名を乙から実在しない丙に改変し、丙になりすまして消費者金融会社から借入れをして現金を手に入れることを相談した。甲と相談したとおり、乙は、上記国民健康保険被保険者証の被保険者氏名欄に乙とあるのを丙と書き換えた。そして、乙は、消費者金融会社の無人借入手続コーナーにおいて、借入申込書に丙の氏名を記載し、丙と刻した印鑑を押捺するなどして丙名義の借入申込書1通を完成させた上、同申込書及び氏名を丙に改変した上記国民健康保険被保険者証の内容を、同コーナーに設置された機械を使用し、同機械に接続されている同社本店の端末機に送信し、同社の貸付手続担当者に対し、丙であるかのように装って100万円の借入れを申し込んだ。同担当者は、当該申込みをした者が真実丙であり、かつ、貸付金は約定のとおり返済されるものと誤信し、同社の貸付システムに従って丙名義の借入カードを上記コーナーに設置された機械から発券した。乙は、その場で同カードを入手し、同カードを現金自動入出機に挿入して同機から現金100万円を引き出した。その後、乙は、上記行為に及んだことを後悔し、自宅で、甲と一緒に自首をしようと持ち掛けた。甲は、これを聞いて激高し、乙を窒息死させようと考え、その首を絞めたところ、乙は首を絞められたことによるショックで心不全になり死亡した。甲は、乙の死亡から約30分後、死亡して横たわっている乙の指に時価20万円相当の乙の指輪がはめてあることに気が付き、同指輪を奪って逃走した。

【記述】

- ア. 乙が国民健康保険被保険者証の被保険者氏名欄を丙と書き換えた行為については、単に文書の内容を書き換えたにすぎないから、甲と乙には、公文書偽造罪ではなく、公文書変造罪が成立する。
- イ. 乙が丙名義の借入申込書を作成した行為については、丙が実在しなくても、一般人をして真正に作成された文書であると誤信させる危険があるから、甲と乙には有印私文書偽造罪が成立する。
- ウ. 甲と乙は、当初から現金100万円を手に入れる目的で丙名義の借入カードを入手し、同カードを利用して現金100万円を引き出したのだから、甲と乙には現金100万円について詐欺罪が成立する。
- エ. 甲は、乙を窒息死させようとしていたが、乙はそれとは別の原因で死亡するに至ったのであるから、甲には、乙の首を絞めて死亡させた行為について殺人既遂罪は成立せず、殺人未遂罪と過失致死罪が成立する。
- オ. 甲が乙の指輪を奪った行為については、その時点で乙は既に死んでいるから、甲には、窃盗罪ではなく、占有離脱物横領罪が成立する。

No.432

各種犯罪の成否

正答率

72%

共通H27-20

正解

ア 2

イ 1

ウ 2

エ 2

オ 2

ア 誤っている

文書偽造の罪における「変造」とは、真正に成立した文書の非本質的部分に変更を加えることをいい、文書の本質的部分に変更を加え、既存文書と同一性を欠く新たな証明力を有する文書を作成した場合は、変造ではなく、「偽造」となる。判例（最判昭24.4.9）には、村長の記名押印のある家庭用米穀配給通帳に記載してある世帯主の姓名の名の部分をほかの名に改ざんした行為について、配給通帳における世帯主の氏名の記載はその通帳を特定するために極めて重要な記載であるから、変造ではなく、偽造としたものがある。本記述において、乙は国民健康保険被保険者証の被保険者氏名欄を丙と書き換えており、国民健康保険被保険者証の被保険者氏名欄の記載も被保険者を特定するのに重要な記載である。よって、乙は、文書の本質的部分に変更を加え、新たな証明力を有する文書を作成したといえ、甲と乙には公文書偽造罪が成立する。

イ 正しい

最判昭28.11.13。本記述では、架空人名義を用いた場合に文書偽造の罪を認めることができるのか問題となる。判例は、本記述と同様の事案において、「架空人名義を用いたとしても被告人の行為は私文書偽造罪を構成する」としている。その理由として、判例は、この場合にも「一般人をして真正に作成された文書と誤信せしめる危険」があるということを挙げている。よって、甲と乙には有印私文書偽造罪が成立する。

ウ 誤っている

本記述では、乙が、入手した丙名義の借入カードを用いて現金自動入出機から現金100万円を引き出した行為について、詐欺罪（246条1項）が成立するかが問題となる。詐欺罪の構成要件要素である欺罔行為は、人による物・利益の交付行為に向けられたものでなければならず、機械を相手にする場合には欺罔行為とならず詐欺罪は成立しない。本記述の乙の行為は、現金自動入出機という機械に向けられたものであるから、欺罔行為に当たらず、甲と乙に詐欺罪は成立しない。なお、裁判例では、盗んだキャッシュカードを用いて自動支払機から現金を取り出す行為について、窃盗罪（235条）を構成するとしている（東京高判昭55.3.3）。

エ 誤っている

大判大12.4.30（百選I15事件）。本記述では、甲には、客観的に生じた死亡の結果についての認識と、行為と結果との因果関係の認識が欠けている以上、殺人未遂罪と過失致死罪との併合罪とすべきであって、殺人既遂罪として論じることができないのではないかが問題となる。判例は、被害者を絞殺しようとして首を絞めたところ（第一行為）、被害者が動かなくなったので死亡したと思い、犯行の発覚を防ぐ目的で砂浜に同人を運び放置したところ（第二行為）、被害者は首を絞められたことと砂末を吸引したことにより死亡したという事案において、第一行為と死亡との間には因果関係が認められ、結論として殺人既遂罪の成立を肯定できるとしている。本記述において、甲は乙を窒息死させようと考えその首を絞めたところ、乙は首を絞められたことによるショックで心不全となり死亡しているため、客観的に生じた死亡の結果についての認識と、行為と結果との因果関係の認識が欠けているが、甲の行為により乙が窒息死することと心不全で死亡することは両者とも因果関係が認められるため、甲には殺人既遂罪が成立する。

オ 誤っている

最判昭41.4.8（百選Ⅱ29事件）。判例は、被告人が被害者を殺害した後、不法領得の意思を生じ、犯行直後、その現場において、被害者の腕から腕時計を奪取した事案において、「被害者からその財物の占有を離脱させた自己の行為を利用して右財物を奪取した一連の被告人の行為は、これを全体的に考察して、他人の財物に対する所持を侵害したもの」として、奪取行為に窃盗罪が成立するとしている。その理由として、判例は、このような場合には「被害者が生前有していた財物の所持はその死亡直後においてもなお継続して保護するのが法の目的にかなう」ということを挙げている。本記述において、甲は、自らが殺害した乙がはめていた指輪を、犯行直後である同人の死亡の約30分後に奪って逃走しているので、これを全体的に考察すると、他人の財物に対する所持を侵害したものといえ、甲には窃盗罪が成立する。

